

1501577-32.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179718/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 25919193 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2179718 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2179718 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501577-32.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501577-32.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179718/2022 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 25919193 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2179718 - CENTRAL

POL.JUD-RIB. PRETO, 2179718 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CÉSAR DA SILVA LEMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Júlio César Da Silva Lemes, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a acusação, em 04 de julho de 2022, por volta das 11h00, na Rua Francisco Buonvicini, nº 1003, Jardim Jandaia, nesta cidade e comarca, porque trazia consigo e tinha em depósito 47,469 gramas da substância entorpecente, conhecida vulgarmente como cocaína, acondicionados em nove invólucros de plástico incolor, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, nas imediações do estabelecimento de ensino CEI

Felicitá Druda Costa Pinto.

Na data e no endereço mencionados, na região do estabelecimento de ensino, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado, que, percebendo a presença destes, tentou evadir-se, sem sucesso. Em seguida, ao ser abordado, os entorpecentes supracitados foram encontrados em sua posse, bem como a quantia de R\$ 375,00 em dinheiro e um aparelho celular.

A denúncia foi oferecida em 27 de julho de 2022 (p. 83/85), o acusado réu foi notificado em 10 de agosto de 2022 (p. 93), apresentou defesa prévia em 22 de agosto de 2022 (p. 97/102) e a denúncia foi recebida 29 de agosto de 2022 (p. 103). Durante a instrução foram realizadas as colheitas do depoimento do policial Laerte Junio Araújo de Souza e do interrogatório do acusado.

Em alegações finas o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. A materialidade delitiva foi comprovada. Autoria incontestada. O acusado confessou a prática do delito. Na dosimetria da pena fixação no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de aumento de pena de delito cometido próximo de estabelecimento de ensino. Aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, considerando que não há provas de que o acusado integre organização criminosa, não é reincidente e não faz do tráfico seu meio de vida. Fixação do regime de acordo com o quantum da pena.

Por sua vez a defesa reiterou os termos das manifestações do Ministério Público. Requereu o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, porque a escola é distante do local dos fatos. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/18), auto de exibição e apreensão (p. 16/17), laudo pericial de constatação (p. 19/20), exame químico toxicológico (p. 63/64), laudo de petrecho (p. 72/73), croqui (p. 71), bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (páginas 63/64) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, o policial Laerte Junio Araújo de Souza, informar que efetuava patrulhamento de rotina, quando avistaram acusado, que, ao perceber a aproximação da viatura policial tentou se evadir do local, começando a andar rapidamente, porém foi alcançado e abordado. Em sua posse, foram encontradas oito porções de crack, bem como R\$ 375,00 em dinheiro, além de um aparelho celular. Afirmou que realizava entorpecente naquele local, e que a documentação pessoal estaria em sua residência, para onde se dirigiram. Durante o trajeto afirmou que havia mais drogas, balança de precisão no local.

Então, após as buscas necessárias, localizaram além da droga, havia mais alguma quantia em dinheiro, balança e alguns documentos que, segundo ele, guardam relação com as pessoas que adquirem substâncias entorpecentes e que, por não possuírem recursos financeiros, acabaram deixando seus documentos pessoais como forma de garantia de pagamento. Tal situação, alias, foi confirmada pelo depoente, na residência do ora indiciado, onde se encontrou mais um saco contendo diversas pedras, fragmentadas da mesma substância, quantia de R\$ 322,95 em dinheiro e moedas assim como uma balança de precisão e documentos em nome das pessoas, estando as drogas sobre a geladeira e o restante no quarto.

Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe. Cerca de dois quarteirões acima do local da detenção há uma escola.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos narrados na inicial acusatória. esclareceu que estava, de fato, praticando tráfico de drogas no local.

Verifico que a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a

confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro das declarações do depoimento do policial, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo e manter em depósito a droga já configura o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente

do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Passo a analisar a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.403/06. A defesa alega que não pode incidir a causa de aumento porque não o local dos fatos é distante do estabelecimento de ensino, todavia esta argumentação não possui sustentação, pois é suficiente que a prática delitiva tenha ocorrido nas proximidades, o que foi demonstrado pelo croqui (p. 71). Nesse sentido, vejamos:

"1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. (...) (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). No mesmo sentido:

"1. A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei 11.343/06) enseja a aplicação da majorante, sendo despicienda a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1558551/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)".

Conclui-se que não é caso de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência parcial do pedido formulado pela acusação.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), em virtude da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, haja vista que o tráfico se deu nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do acusado e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável do réu, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela acusação para condenar Júlio César da Silva Lemes, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana, pelo prazo da pena corporal,

com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Concedo ao sentenciado o direito a recorrer em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura.

Declaro perdida a balança de precisão (p. 16/17) e o valores apreendidos (p. 74) em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Determino a devolução do aparelho celular (lacre 07824), ao acusado, eis que encerrada a instrução não é necessária a continuidade da apreensão.

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item 2, página 103)

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Expeça-se guia de execução.

Autorizo o cumprimento do mandado de intimação na classificação urgente-plantão. P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA